

교통안전교육기관에 대한 행정처분 기준(제51조제1항 관련)

I. 일반기준

1. 위반행위가 둘 이상인 경우로서 그에 해당하는 각각의 처분기준이 다른 경우에는 그 중 중한 처분기준에 따른다. 다만, 둘 이상의 처분기준이 동일한 운영정지인 경우에는 각 처분 기준을 합산한 기간을 넘지 아니하는 범위에서 중한 처분기준의 2분의 1의 범위에서 가중할 수 있다.
2. 위반행위의 횟수에 따른 행정처분의 기준은 최근 2년간 같은 위반행위로 행정처분을 받은 경우에 적용하며, 같은 위반행위가 4회 이상인 경우 최종 운영정지 처분기간의 2분의 1의 범위에서 가중하여 행정처분하거나(이 경우 1년을 초과할 수 없다), 교통안전교육기관의 지정을 취소할 수 있다. 이 경우 기간의 계산은 위반행위에 대한 행정처분일과 그 처분 후 다시 같은 위반행위를 하여 적발된 날을 기준으로 한다.
- 2의2. 제2호에 따라 가중된 처분을 하는 경우 가중처분의 적용 차수는 그 위반행위 전 처분차수(제2호에 따른 기간 내에 처분이 둘 이상 있었던 경우에는 높은 차수를 말한다)의 다음 차수로 한다.
3. 시·도경찰청장은 위반행위의 동기·내용 및 위반의 정도 등 다음 각 목에 해당하는 사유를 고려하여 그 처분을 가중하거나 감경할 수 있다. 이 경우 그 처분이 운영정지인 경우에는 그 처분 기준의 2분의 1의 범위에서 가중하거나 감경할 수 있고, 지정취소인 경우에는 180일 이상의 운영정지처분으로 감경(법 제79조제1항제3호는 제외한다)할 수 있다.

가. 가중 사유

- 1) 위반행위가 사소한 부주의나 오류가 아닌 고의나 중대한 과실에 의한 것으로 인정되는 경우
- 2) 위반의 내용·정도가 중대하여 교육생에게 미치는 피해가 크다고 인정되는 경우

나. 감경사유

- 1) 위반행위가 고의나 중대한 과실이 아닌 사소한 부주의나 오류로 인한 것으로 인정되는 경우
- 2) 위반의 내용·정도가 경미하여 교육생에게 미치는 피해가 적다고 인정되는 경우

- 3) 해당 교통안전교육기관이 처음 해당 위반행위를 한 경우로서 3년 이상 모범적으로 운영해 온 사실이 객관적으로 인정되는 경우
  - 4) 위반행위자가 해당 위반행위로 인하여 검사로부터 기소유예처분을 받거나 법원으로부터 선고유예의 판결을 받은 경우
  - 5) 교통안전교육기관의 장이 위반행위 사실을 시·도경찰청장이 인지하기 전까지 스스로 신고한 경우
4. 교통안전교육기관의 종사자가 교통안전교육기관에 불이익을 주기 위한 목적으로 위반한 경우 또는 제3자가 위반행위를 유도한 경우에는 처분을 감면할 수 있다. 해당 위반행위로 인하여 사법경찰관 또는 검사로부터 불송치 또는 불기소(불송치 또는 불기소를 받은 이후 해당 사건이 다시 수사 및 기소되어 법원의 판결에 따라 유죄가 확정된 경우는 제외한다)를 받거나 법원으로부터 무죄판결을 받아 확정된 경우도 또한 같다.

## II. 개별기준

| 위반사항                                                                       | 해당 법조문<br>(도로교통법) | 처분기준           |             |             |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------|-------------|
|                                                                            |                   | 1차위반           | 2차위반        | 3차위반        |
| 1. 교통안전교육기관이 법 제74조 제2항에 따른 지정기준에 적합하지 아니하여 시정명령을 받고 30일 이내에 이를 시정하지 아니한 때 | 제79조 제1항제1호       | 운영정지<br>10일    | 운영정지<br>30일 | 지정취소        |
| 2. 교통안전교육기관의 장이 법 제76조제6항을 위반하여 교통안전교육강사가 연수교육을 받을 수 있도록 조치하지 아니한 때        | 제79조 제1항제2호       | 1개월 이내<br>시정명령 | 운영정지<br>10일 | 운영정지<br>20일 |
| 3. 교통안전교육기관의 장이 법 제77조제2항을 위반하여 교통안전교육 과정을 이수하지 아니한 사람에게 교육확인증을 교부한 때      | 제79조 제1항제3호       | 지정취소           | -           | -           |
| 4. 교통안전교육기관의 장이 법 제141조제2항을 위반하여 자료                                        | 제79조 제1항제4호       | 운영정지<br>10일    | 운영정지<br>20일 | 운영정지<br>30일 |

|                                                                 |             |              |             |             |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|-------------|
| 제출 또는 보고를 하지 아니하거나 허위의 자료제출 또는 보고를 한 때                          |             |              |             |             |
| 5. 교통안전교육기관의 장이 법 제141조제2항을 위반하여 관계 공무원의 출입·검사를 거부·방해 또는 기피한 때  | 제79조 제1항제5호 | 운영정지<br>20일  | 운영정지<br>40일 | 운영정지<br>60일 |
| 6. 법 제79조제2항에 따른 교통안전교육기관의 운영정지 명령에 위반하여 교통안전교육기관의 운영행위를 계속하는 때 | 제79조 제2항    | 운영정지<br>180일 | 지정취소        | -           |